

MEMORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN PARA FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 275.

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA, en cuanto entidad que debe contar con aquellos servicios que resulten necesarios para garantizar la debida asistencia y la plena recuperación de los trabajadores en el ámbito de las contingencias profesionales, y además la asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes, en los términos establecidos en el artículo 82.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando se dieran las circunstancias y los requisitos para ello, asegurando la prestación sanitaria necesaria correspondiente a las contingencias que asume, debe llevar a cabo, conforme lo previsto en el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de Diciembre, así como los art. 1 y 5 del Real Decreto 1630/2011, de 14 de Noviembre, por el que regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, actuaciones sanitarias y recuperadoras mediante:

- Recursos gestionados por medios propios o incluidos en entidades y centros mancomunados.
- Convenios con las Administraciones Públicas Sanitarias.
- Convenios con medios privados.

En el ámbito de la prestación de estos servicios, surge la necesidad de realizar diversas pruebas diagnósticas (para estudio y valoración de los casos), entre las que se encuentran la Tomografía Axial Computarizada (TAC), la Ecografía y la Electromiografía (EMG). FRATERNIDAD-MUPRESPA pretende licitar este servicio en diversas poblaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, unificando tanto los procedimientos de actuación como las tarifas, dividiéndose el objeto de la contratación en 14 lotes, proyectando contratos, con una duración inicial de 24 meses y con la posibilidad de prorrogar por 1 periodo de 12 meses.

FRATERNIDAD-MUPRESPA dispone de acuerdo de colaboración con otras mutuas si bien éstas tampoco cuentan con medios suficientes para cubrir con el global de las necesidades de esta Mutua.

Para conocer la actividad asistencial objeto del contrato, se ha consultado a las Mutuas con implantación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León la posibilidad de atender las peticiones de las distintas pruebas, manifestando la imposibilidad de atender nuestra solicitud. Del mismo modo se ha completado la información consultando a través del aplicativo INDIGO, desarrollado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) en virtud de lo encomendado al efecto por la Dirección General de Ordenación

de la Seguridad Social, que recoge toda la información de los centros asistenciales y hospitalarios gestionados por las Mutuas en todo el territorio nacional y mediante el cual las distintas Mutuas realizan una oferta al sector de distintos servicios excedentes en cada uno de sus centros. Tras las consultas realizadas se constata, que no existen medios pertenecientes a otras Mutuas del sector que oferten las pruebas diagnósticas proyectadas.

Igualmente, FRATERNIDAD-MUPRESPA forma parte de +Compromiso, no siendo posible cubrir estas necesidades asistenciales con los recursos gestionados por las tres mutuas de La Alianza.

Tampoco es posible la utilización de instalaciones de los servicios públicos de salud en condiciones económicas tan ventajosas como las que ofrecen los conciertos privados y es por ello que se hace necesario recurrir a empresas especializadas del sector para prestar estos servicios y suscribir un contrato con medios privados, todo ello conforme con lo previsto en los artículos 5 y 11 del RD 1630/2011.

A la vista de cuanto antecede, entendemos que resulta necesario proceder a la tramitación de un nuevo expediente de contratación, a la aprobación del mismo y a su tramitación mediante el procedimiento que corresponda al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

2. MEMORIA ECONÓMICA

Presupuesto base de licitación: Dentro de los trámites previos que FRATERNIDAD-MUPRESPA ha desarrollado para llevar a cabo la contratación del servicio de pruebas diagnósticas complementarias para FRATERNIDAD-MUPRESPA, en diversas localidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuyo objeto ha quedado dividido en 14 lotes y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público ha calculado un presupuesto base de licitación de 449.000 €, exento de IVA, siendo el valor estimado de 763.300 €.

El cálculo del valor estimado se tuvo en cuenta el importe de la duración inicial, las prórrogas previstas y un 20% de modificación.

Dicho importe ha sido calculado tomando como referencia el coste facturado a FRATERNIDAD-MUPRESPA en los últimos años, atendiendo a una media sobre los precios de mercado existentes en las distintas localidades cabeceras de lote. Se ha optado en agrupar los importes diferenciando por las distintas pruebas diagnósticas.

A título orientativo se estima una previsión de gasto en la vigencia inicial por cada uno de los lotes de:

Lote	Localidad	ESTIMACION TOTAL DE USO ANUAL			TARIFAS			PRESUPUESTO POR 1 AÑO			
		TAC	ECO	EMG	TAC	ECO	EMG	TAC	ECO	EMG	TOTAL
Lote 1 TAC	BURGOS	151	0	0	109	0	0	16.459 €	0	0	16.459 €
Lote 2 ECO	BURGOS	0	745	0	0	55	0	0	40.975 €	0	40.975 €
Lote 3 EMG	BURGOS	0	0	117	0	0	123	0	0	14.391 €	14.391 €
Lote 4 TAC y ECO	LEÓN	80	139	0	154	55	0	12.320 €	7.645 €	0	19.965 €
Lote 5 EMG	LEÓN	0	0	51	0	0	127	0	0	6.477 €	6.477 €
Lote 6 TAC y ECO	PONFERRADA	35	213	0	107	48	0	3.745 €	10.224 €	0	13.969 €
Lote 7 EMG	PONFERRADA	0	0	15	0	0	97	0	0	1.455 €	1.455 €
Lote 8 TAC y ECO	SALAMANCA	120	387	0	105	28	0	12.600 €	10.836 €	0	23.436 €
Lote 9 EMG	SALAMANCA	0	0	47	0	0	106	0	0	4.982 €	4.982 €
Lote 10 TAC y ECO	SEGOVIA	46	144	0	117	63	0	5.382 €	9.072 €	0	14.454 €
Lote 11 EMG	SEGOVIA	0	0	45	0	0	88	0	0	3.960 €	3.960 €
Lote 12 TAC y ECO	VALLADOLID	55	318	0	110	50	0	6.050 €	15.900 €	0	21.950 €
Lote 13 EMG	VALLADOLID	0	0	125	0	0	108	0	0	13.500 €	13.500 €
Lote 14 TAC y ECO	ZAMORA	83	260	0	111	72	0	9.213 €	18.720 €	0	27.933 €

El presupuesto base de licitación del presente expediente de contratación ha sido calculado teniendo en cuenta el siguiente desglose de costes:

- **Costes directos: 82%**

Incluye salarios del personal y seguros sociales.

- **Costes indirectos: 10%**

Incluye costes de gestión, administrativos, póliza de responsabilidad civil.

- **Beneficio comercial: 8%**

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE ELECCIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

A continuación, se explica la motivación para la elección de los criterios de adjudicación utilizados para la valoración de las ofertas recibidas.

Elección de los criterios de adjudicación

Todos los criterios de adjudicación son cuantificables automáticamente, al objeto de eliminar la subjetividad de los juicios de valor.

En la licitación se ha establecido como un criterio cuantificable automáticamente la oferta económica con una puntuación máxima inferior al 50% de la puntuación total, de forma que se da más peso a los criterios de calidad para evitar que el precio sea determinante en la adjudicación.

La puntuación de la oferta económica se calcula mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$\text{PUNTUACIÓN} = \text{Peso del servicio} \times (\% \text{ de descuento})^{0,5}$$

Mediante la misma se valora con un mayor número de puntos aquellas ofertas Aptas que ofrezcan un mayor descuento. Es una fórmula de función creciente en el sentido del ahorro, de modo que, a mayor ahorro, mayor puntuación, pero no de forma proporcionalmente lineal al descuento ofertado, permitiendo obtener un conjunto de puntos en la zona más lineal de la función, pero a su vez evitando que una pequeña diferencia de precio en la oferta suponga la atribución de una puntuación desproporcionadamente alta, cuando el peso del criterio es elevado. Asimismo, la función ofrece una zona más asintótica hacia el límite de la puntuación, para evitar que incrementos del descuento excesivamente agresivos consigan puntuaciones elevadas.

El resto de los criterios cuantificables automáticamente se concretan en el denominado Proyecto de Servicio y Calidad, con los que se pretende valorar que los licitadores cuenten con unos recursos técnicos, superiores a los requisitos mínimos exigidos en los pliegos, y se puntúan las ofertas técnicas que ofrezcan un aumento de las prestaciones asistenciales buscando una mayor calidad y una mejor asistencia sanitaria.

Concretamente en la presente licitación se han establecido criterios relativos a la oferta de:

- CARTERA DE SERVICIOS E INSTALACIONES
 - Otros equipos de pruebas diagnósticas complementarias
 - Tipología de los equipos
 - Nº de equipos objeto del contrato
- PRESTACION DEL SERVICIO
 - Ampliación del horario de prestación del servicio
 - Sistema recordatorio de citas por SMS o similar

- Reducción de tiempos en la realización de las distintas pruebas

En estos apartados las puntuaciones se otorgan de manera directa y proporcional en cada uno de los criterios de valoración.

Madrid, agosto de 2024

Departamento de Gestión Sanitaria

FRATERNIDAD-MUPRESPA

(Documento firmado con firma electrónica mediante certificado digital)